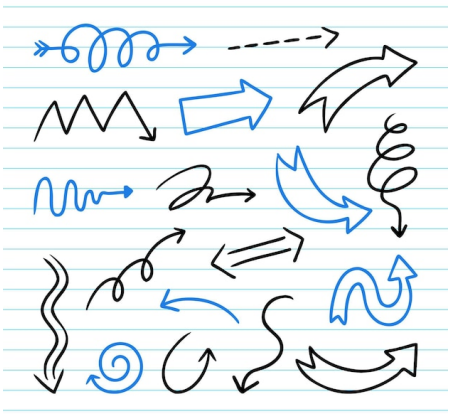


TEMA II



ESQUEMA DEL TEMA

LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO EN LA CONSTITUCIÓN: PRINCIPIOS GENERALES.

LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

EL MUNICIPIO: CONCEPTO Y COMPETENCIAS.

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO EN LA CE. PRINCIPIOS GENERALES

Art. 2 CE. Indisoluble unidad de la Nación Española / Derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones.

Título VIII. "Organización territorial del Estado".

Principios generales según la CE. Título VIII, Capítulo 1. Arts. 137-139.

Art. 137.- El Estado se organiza en municipios, provincias y CC.AA. → gozan de autonomía para la gestión de sus intereses.

Art. 138.- Principio de solidaridad → equilibrio económico entre los territorios.

- Las diferencias entre Estatutos no podrán implicar privilegios económicos o sociales.

Art. 139.- Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones.

LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. Constitución. Título VIII, Capítulo 2. Arts. 140-142.

Art. 140	**Municipio.** La Constitución garantiza la autonomía de los municipios, que gozan de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a los Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales son elegidos por los vecinos mediante sufragio universal, igual, libre y directo. Los Alcaldes son elegidos por los concejales o por los vecinos. La Ley regulara las condiciones de los concejos abiertos.
Art. 141	**Provincia.** Entidad local con personalidad jurídica propia determinada por la agrupación de municipios. Es la división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. La alteración de los límites provinciales debe aprobarse por las Cortes mediante Ley Orgánica. El Gobierno y la administración de las provincias corresponde a las Diputaciones. Se pueden crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia (Comarcas, Áreas Metropolitanas, Mancomunidades). Las Islas tienen su propia Administración: Cabildos o Concejos.
Art. 142	**Haciendas Locales.** Las Haciendas Locales deben disponer de los medios suficientes para las funciones de las Corporaciones Locales. Se nutren de tributos propios, del Estado y de las CC.AA.

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

Entes públicos territoriales con un grado de autonomía que les permite dictar Leyes (autonomía política, legislativa, institucional y de gobierno, administrativa y financiera).

Constitución. Título VIII. Capítulo 3, arts. 143-158.

Vías de acceso a la autonomía.

Art. 143.	. Provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica. - Iniciativa autonómica: diputaciones y 2/3 partes de los municipios. **Art. 144.** Las Cortes Generales mediante ley orgánica pueden, por motivos de interés nacional: - Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del art. 143. - Autorizar el Estatuto para territorios que no estén integrados en la organización provincial. - Sustituir la iniciativa de las Corporaciones Locales.
Art. 151.	Iniciativa autonómica acordada por las Diputaciones y 3/4 partes de los municipios. Es la "vía rápida": no es necesario que transcurra un plazo de 5 años.
Disposición Transitoria 2ª	Para territorios que hubiesen plebiscitado proyectos de Estatuto de Autonomía y cuenten con regímenes provisionales de autonomía.

Prohibición de federación de las CC.AA.

Art. 145. Las CC.AA. pueden celebrar convenios para la gestión y prestación de servicios. En ningún caso se admitirá la federación de las CC.AA.

Estatutos de Autonomía.

Son la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma. Son regulados mediante Ley Orgánica.

La reforma de los Estatutos requiere ley orgánica.

Contenidos de los Estatutos.	. Denominación de la comunidad (que corresponda a su identidad histórica). . Delimitación del territorio. . Denominación, organización y sede de las instituciones autonómicas. . Competencias asumidas.

Competencias de las CC.AA.

Competencias legislativas	Dictar leyes y reglamentos (en las competencias exclusivas)
Competencias desarrollo legislativo	Desarrollar la legislación básica del Estado
Competencias ejecutivas	Ejecutar leyes y reglamentos
Competencias de gestión	Prestar servicios públicos

Art. 148. **Competencias exclusivas CC.AA.**	**Art. 149.** **Competencias exclusivas Estado.**
1.- Instituciones de autogobierno. 2.- Alteraciones de los términos municipales. 3.- Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 4.- Obras públicas en su territorio. 5.- Ferrocarriles, carreteras … en su territorio. 6.- Puertos de refugio, puertos, aeropuertos deportivos. 7.- Agricultura y ganadería. 8.- Montes y aprovechamientos forestales. 9.- Protección del medio ambiente. 10.- Aprovechamientos hidráulicos, canales, regadíos. 11.- Pesca en aguas interiores, marisqueo, caza … 12.- Ferias interiores, 13.- Desarrollo económico de la Comunidad. 14.- Artesanía. 15.- Museos, bibliotecas, conservatorios de música. 16.- Patrimonio monumental de interés. 17.- Fomento de la cultura, investigación … 18.- Promoción y ordenación del turismo. 19.- Promoción del deporte y el ocio. 20.- **Asistencia social.** 21.- Sanidad e higiene. 22.- Vigilancia y protección de edificios e instalaciones.	1.- Regulación condiciones básicas de igualdad de todos los españoles, 2.- Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. 3.- Relaciones internacionales. 4.- Defensa y Fuerzas Armadas. 5.- Administración de Justicia. 6.- Legislación mercantil, penal, penitenciaria y procesal. 7.- Legislación laboral. 8.- Legislación civil. 9.- Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. 10.- Régimen aduanero, arancelario, comercio exterior. 11.- Sistema monetario, ordenación de crédito. 12..- Pesas, medidas, determinación hora oficial. 13.- Planificación general de la actividad económica. 14.- Hacienda general y deuda del Estado. 15.- Investigación científica y técnica. 16.- Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación farmacéutica. 17.- Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social. 18.- Régimen jurídico de las AA.PP. y régimen estatutario de los funcionarios. 19.- Pesca marítima. 20.- Marina mercante, aeropuertos, control aéreo … 21.- Ferrocarriles, transportes terrestres .. 22.- Aprovechamientos hidráulicos (si afectan a más de una C.A.). 23.- Legislación básica protección medio ambiente. 24.- Obras públicas de interés general. 25.- Régimen minero y energético. 26.- Armas y explosivos. 27.- Prensa, radio y televisión. 28.- Patrimonio cultural, artístico y monumental español. 29.- Seguridad pública. 30.- Títulos académicos y profesionales. 31.- Estadística para fines estatales. 32.- Autorización de consultas populares por vía de referéndum.

Ampliación y modificación de competencias. Art. 150 CE.	
Leyes Marco.	En materias de competencia estatal, las Cortes Generales pueden atribuir a las CC,AA, la facultad de dictar normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal.
Leyes de Transferencia.	El Estado puede transferir o delegar en las CC.AA. mediante ley orgánica, facultades de titularidad estatal.
Leyes de Armonización.	El Estado puede dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las CC.AA.
Organización institucional autonómica. Art. 152 CE.	
Asamblea Legislativa.	Elegida por sufragio universal. Elige al Presidente de la C.A. y a los Senadores que la representan.
Consejo de Gobierno.	Funciones ejecutivas y administrativas. Responde políticamente ante la Asamblea.
Presidente Consejo de Gobierno.	Elegido entre los miembros de la Asamblea y nombrado por el Rey. Dirige el Consejo de Gobierno, ejerce la suprema representación de la Comunidad y la representación ordinaria del Estado.
Tribunal Superior de Justicia.	Máximo órgano judicial en el territorio de la C.A.
Otras cuestiones relacionadas con las CC.AA.	
Art. 153.	**Control de la actividad de los órganos de las CC.AA.** Se ejerce por: - El Tribunal Constitucional. - El Gobierno. - La jurisdicción contencioso-administrativa. - El Tribunal de Cuentas.
Art. 154.	**Delegado de Gobierno.** Dirige la Administración del Estado en la C.A. Es nombrado por el Gobierno.
Art. 155.	**Incumplimiento de obligaciones.** - Si una CA no cumple sus obligaciones o atenta gravemente contra el interés general, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la C.A. y, en caso de no ser atendido, con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar al cumplimiento de las obligaciones o proteger el interés general.
Art. 156.	Las C.A. tienen autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias.
Art. 157.	**Recursos de las CC.AA.:** - Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado. - Sus propios impuestos, tasas y contribuciones. - Transferencias de los Fondos de Compensación Interterritorial. - Rendimientos de su patrimonio e ingresos de derecho privado. - Producto de operaciones de crédito.

Art. 158.	El **Fondo de Compensación Interterritorial** tiene como fin corregir los desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad.

EL MUNICIPIO. CONCEPTO Y COMPETENCIAS.

Ley 7/1.985, de 2 de abril, Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Definición de municipio (art. 1).

Entidades básicas de la organización territorial del Estado. Cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades.

Efectividad de la autonomía municipal (art. 2).

Los municipios tienen derecho a intervenir en los asuntos que afecten a sus intereses de conformidad con los principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Tipos de Entidades Locales Territoriales (art. 3).

Entidades Locales Territoriales.	. Municipio. . Provincia. . Isla.
Entidades supramunicipales.	**. Comarcas.** Entidad local con personalidad jurídica propia creada para la gestión de intereses comunes de varios municipios de una misma zona. **. Áreas metropolitanas.** Municipios de grandes aglomeraciones urbanas para la planificación conjunta y la coordinación de servicios y obras. **. Mancomunidades de municipios.** Entidades institucionales por la asociación voluntaria de dos o más municipios para la ejecución común de obras o servicios.

Potestades de los municipios (art. 4).

- Potestad reglamentaria y de autoorganización.
- Potestad tributaria y financiera.
- Potestad de programación o planificación.
- Potestad expropiatoria y de investigación, de deslinde y recuperación de oficio de sus bienes.
- Presunción de legitimidad y ejecutividad de sus actos.
- Potestad de ejecución forzosa y sancionadora.
- Potestad de revisión de oficio de actos y acuerdos.
- Prelaciones y preferencias reconocidas a la Hacienda Pública.

Capacidad jurídica de los municipios (art. 5).

Los municipios tienen plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes.

Principios de actuación de los municipios (art. 6).

Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

Competencias propias y competencias delegadas.

Las competencias de las Entidades Locales son propias o atribuidas por delegación.

- Las competencias propias se ejercen en régimen de autonomía y bajo su propia responsabilidad.
- El Estado y las CC.AA. podrán delegar en las Entidades Locales el ejercicio de sus competencias.

Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias u de las atribuidas por delegación de acuerdo con los requerimientos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Relaciones entre las AA.PP. (art. 10).

La Administración Local y las demás AA.PP. ajustan sus relaciones a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos.

- La coordinación de las Entidades Locales debe asegurar el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.

Elementos del Municipio (art. 11).

El Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado.

Tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Territorio.	**Término municipal.** Territorio en que el Ayuntamiento ejerce sus competencias.
Población.	Conjunto de personas inscritas en el padrón municipal.
Organización.	El Gobierno y la Administración Municipal corresponde al Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales. - Los Concejales son elegidos por sufragio universal, igual, libre y directo. - El Alcalde es elegido por los Concejales o por los vecinos (en los Consejos Abiertos).

Órganos municipales necesarios.

Alcalde, Tenientes de Alcalde y Pleno.	En todos los Ayuntamientos.
Órganos de estudio, informe o consulta.	En los municipios de más de 5.000 habitantes.
Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.	En los municipios de gran población.
Comisión Especial de Cuentas.	En todos los municipios.

COMPETENCIAS DE LOS MUNICIPIOS (ART. 25 Y 26).

Ley 7/1.985 modificada por la Ley 27/2.013, de racionalización y sostenibilidad de la estabilidad presupuestaria.

El municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.

a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.

b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.

c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.

d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.

e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.

g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.

h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.

i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.

j) **Protección de la salubridad pública**.

k) Cementerios y actividades funerarias.

l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.

m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.

n) **Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria** y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.

ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Todos los Municipios.	Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.
Municipios > 5.000 hab.	Además: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.
Municipios > 20.000 hab.	Además: protección civil, **evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social**, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.
Municipios > 50.000 hab.	Además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano.